

0028120-78.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN KARDEC MOURA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

ALLAN KARDEC MOURA DOS SANTOS foi condenado como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0028120-78.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0028120-78.2015.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN KARDEC MOURA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

ALLAN KARDEC MOURA DOS SANTOS foi condenado como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, além de 166 dias-multa.

Como trânsito em julgado, este Juízo determinou a expedição de guia de recolhimento (fls. 184), o que não foi cumprido até a presente data.

Feito o cálculo da prescrição da pretensão executória (fls.194), o Ministério Público requereu a extinção de punibilidade do acusado (fls.195).

DECIDO.

É de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

A pena imposta ao réu, à luz do art. 109 e 110 do Código Penal, prescreveria em 4 anos, já que se trata de réu primário e maior de 21 anos ao tempo dos fatos.

Certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público em 15/12/15(fl.151v), o prazo prescricional decorreu aos 14/12/2019, sem que o acusado iniciasse o cumprimento da pena.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALLAN KARDEC MOURA DOS SANTOS, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

Ainda, pelos mesmos argumentos, julgo extinta a pena de multa, na forma do artigo 114, II, do Código Penal.

Caso ainda não providenciado, autorizo a destruição das drogas apreendidas e autorizo a transferência do numerário ao FUNAD. Servirá o presente, por cópia, como OFÍCIO.

Providencie a Serventia as anotações e comunicações necessárias.

Após o trânsito e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.